

1500191-09.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... no local dos fatos era realizado o tráfico de drogas por duas pessoas. Foram realizadas diligências, nas quais não foi possível identificar o morador, mas puderam apurar que nos arredores havia bastante tráfico, bem como a presença de usuários. Foi representado ao Juízo pela busca domiciliar, e, no cumprimento, foi encontrada na sala uma porção de maconha e mais três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500191-09.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-09.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO COSTA VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MARCOS PAULO COSTA VIANA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 23 de julho de 2021, por volta das 16h00, na residência da Rua Assur Bittencourt, nº. 442, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, dezesseis (16) porções de CANNABIS SATIVA L MACONHA, com peso líquido de 404,59 g (bruto de 428,94 g), três (03) porções de cocaína na forma de "CRACK", com peso líquido de 0,35 g. (bruto de 3,73 g) e uma (01) pedra de "CRACK" com peso líquido de 34,35 g (bruto de 38,59 g), sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Notificado (fl. 268), foi apresentada defesa prévia (fls. 312/313).

Recebida a denúncia em 05/10/2021 (fls. 315/317).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de três testemunhas arroladas em comum, e ao final, o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais orais postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, pontuou ter o réu maus antecedentes e ser reincidente, devendo a situação ser valorada para incremento da pena. Postulou ainda pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Requereu o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante dos antecedentes. Defendeu a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais, postulando a fixação da pena base no mínimo legal. Requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pleiteou a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Termos de Depoimento (fls. 3/4), Termos de Interrogatório (fl. 7), Boletim de Ocorrência (fls. 9/12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13/14), Representação (fls. 26/27), Relatório do Setor de Investigação (fls. 28), Fotografias (fls. 31/34), Laudos periciais (fls. 35/37; 183/188), Relatório Final (fls. 176/181), bem como nas demais provas colhidas em juízo.

A autoria pode ser seguramente atribuída ao acusado.

As testemunhas policiais civis José Cicero de Melo Júnior e Pedro Geraldo Manha Rodrigues relataram, em síntese, que tinham a informação de que no local dos fatos era realizado o tráfico de drogas por duas pessoas. Foram realizadas diligências, nas quais não foi possível identificar o morador, mas puderam apurar que nos arredores havia bastante tráfico, bem como a presença de usuários. Foi representado ao Juízo pela busca domiciliar, e, no cumprimento, foi encontrada na sala uma porção de maconha e mais três pequenas porções de crack. Na lateral do imóvel, em um sofá abandonado, foi encontrada uma sacola contendo 15 porções de maconha já divididas, prontas para venda. No quarto de Marcos, embaixo do colchão, foi localizada mais uma porção de crack e embalagens, saquinhos cortados para o embalamento de entorpecentes, bem como a quantia de R\$186,00 em papel moeda.

A testemunha Vinicius de Oliveira Pereira relatou que não conhecia o acusado Marcos, apenas o irmão dele, e que estava no local para cortar o cabelo. Não soube dizer se Marcos praticava o tráfico de drogas.

O réu, Marcos Paulo Costa Viana, em seu interrogatório judicial, disse que a droga era de sua propriedade, e se destinava a venda. Na data dos fatos, estava jogando videogame, quando Vinicius chegou a sua casa e perguntou pelo irmão, ocasião em que a Polícia chegou no local.

Os depoimentos colhidos em juízo estão em consonância com as demais provas obtidas em sede de investigação e demonstram a prática delitiva por parte do acusado.

Não há ilegalidades no encontro dos entorpecentes em posse do acusado, posto que os policiais ouvidos em juízo narraram com precisão que a busca domiciliar foi precedida de autorização judicial fundamentada em prévias diligências no local, quando constatada a presença de usuários.

Acerca dos depoimentos dos policiais, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HCnº 115516/SP 03/02/2009).

Assim, o relato dos policiais que participaram da diligência deve ser admitido como meio de prova.

Ademais, a prova testemunhal está em consonância com a confissão espontânea de Marcos Paulo, o qual assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, e afirmou que as drogas se destinavam ao tráfico.

A confissão da prática do tráfico de entorpecentes encontra-se em conformidade com as demais provas colhidas durante a instrução processual, já que foram localizados 16 porções de maconha, 3 porções de cocaína na forma de crack, e uma pedra de crack, assim como saquinhos plásticos já recortados, o que, de igual forma, indica que os entorpecentes seriam fracionados para a comercialização.

Em suma, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Possui maus antecedentes (autos 0001183-45.2018.8.26.0464 – fls. 83). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de droga não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, sua natureza deve ser desvalorada em razão do encontro da substância "crack", cujos efeitos, em razão da via de administração pulmonar, são altamente viciantes e nocivos à saúde do usuário, além de gerar prejuízos à saúde pública.

Assim, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (autos 0000053-20.2017.8.26.0637 - fls. 82) que, por não ser específica, pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, de forma que permanece a pena em 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Na terceira fase, incabível a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu, de forma que torno definitiva a pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Embora a quantidade de pena aplicada possibilite a adoção de regime semiaberto, o §3º do art. 33 do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, considerando a reincidência, os maus antecedentes e a necessidade de a pena cumprir sua função preventiva, entendo que o mais adequado no caso em tela é que o sentenciado inicie o cumprimento da pena no regime fechado.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 722 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do Código Penal, pois não satisfeitos os requisitos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCOS PAULO COSTA VIANA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 722 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido (fls. 13/14).

Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois inalteradas as circunstâncias que autorizaram o recolhimento cautelar, bem como não ser a medida desproporcional à pena ora aplicada.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA